

징 계 요 구

1. 제 목 : 금품등 수수 및 영리행위 금지 위반
2. 징계대상자 : ○○○○병원 ■■■■ ▲▲▲
3. 징 계 종 류 : 경징계(감봉)
4. 징계사유

가. 업무개요

위 직원은(이하 '징계대상자'라 한다) 2019. 10. 1. ○○○○병원 ■■■■부에 입사하여 현재까지 장례식장 화원의 제단 장식을 담당하고 있는 직원입니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제6조의3(품위유지의무) 및 제9조의2(청렴의무) 제1항에 따르면 임직원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위가 손상되는 행위를 하여서는 아니 되며 직무와 관련하여 직·간접적으로 사례·증여 또는 향응을 주고받을 수 없다고 규정하고 있습니다.

공단 「한국보훈복지의료공단 임직원 행동강령」 제16조(금품등의 수수 금지) 제2항 및 제33조(수수 금지 금품등의 신고 및 처리) 제1항제1호, 제2항에 따르면 임직원은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 동일인으로부터 1회에 100만원 또는 매 회계연도에 300만원 이하의 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 되며 금품등을 제공받은 경우에는 이사장(또는 소속기구장)에게 지체 없이 신고하고 금품을 제공한 자에게 반환하거나 반환 의사를 밝혀야 한다고 규정하고 있습니다.

또한, 직원의 부패행위 및 행동강령 위반행위 신고자(협조자)의 신고와 관련하여 위법행위가 발견된 때에는 공단 「부패신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 운영지침」 제13조(책임의 감면 등) 제1항에 따라 그 징계나 불리한 행정처분을 감경 또는 면제할 수 있다고 규정하고 있습니다.

아울러 공단 「복무규정」 제8조(영리업무 및 겸업금지) 및 「인사규정」 제40조의2(휴직의 목적 외 사용 금지) 제1항제1호에 의하면 직원은 직무 외에 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며 이사장의 허가 없이 직무를 겸직할 수 없고, 휴직 중인 직원은 휴직의 목적 달성에 현저히 위배되는 영리업무 및 겸업 금지의무 위반 등의 행위를 해서는 아니 된다고 규정하고 있습니다.

따라서 공단 임직원은 행동강령 및 복무규정에 따라 관계법령과 제규정을 준수하고 성실하게 직무를 수행하여야 하며 공단 직원으로서 품위를 유지하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

1) 금품등 수수 금지 위반

그런데 징계대상자는 2018년~2019년경 제단 꽃 계약업체인 ○○○○*과 ■■■■** 대표가 제공하는 회식에 각각 1~2회 참석하였고(회식비는 알지 못함), 택시비 등 차비 명목의 현금***을 받은 사실이 확인되었습니다.

* ○○○○ 대표 : 회식 및 차비 명목으로 직원당 3~5만원 현금 제공 인정

** ■■■■ 대표 : 회식 인정, 차비 등 현금을 준 사실은 없음

*** 징계대상자는 차비 1~2회 정도, 각 1~2만원을 ○○○로부터 받은 사실인정

징계대상자 등 직원들의 진술에 따르면 차비는 해임된 ○○○가 업체 사장으로부터 봉투를 받았고 ○○○가 직원들에게 각각 1~3만원을 주었으며, 다음날 직원들은 그 돈을 모아 공동 소모품, 다과 등 구입에 사용한 것으로 확인되었습니다.

2) 영리행위 금지 위반

징계대상자는 육아휴직 중이었던 2022.9월~2023.2월까지 6개월 동안 소속기 구장의 허가 없이 제단업체인 ‘▲▲▲▲▲▲’에서 평균 주1~2회, 일일 4~5시간 제단 장식 아르바이트를 하고 월급으로 현금 100만원 상당을 지급받은 사실이 확인되었습니다.

5. 징계대상자의 주장

징계대상자는 "1)"의 직무관련자로부터 회식 및 차비를 받고, 이를 제공자에게 반환하거나 소속기구장에게 신고하지 아니한 사실과 "2)"의 육아휴직 기간 중의 영리행위 사실을 모두 인정하였습니다.

6. 결론

징계대상자가 "1)"의 직무관련자로부터 회식 및 차비를 받은 사실은 「복무규정」의 품위유지 및 청렴의무를 위반한 행위이며 「청탁금지법」 및 「한국보훈복지의료공단 임직원 행동강령」의 금품등의 수수 금지 및 신고 의무를 위반한 것으로 판단되나,

다만, 해임된 ○○○의 비위행위가 징계대상자 등 화원 직원들의 보고로 시작됐고 조사과정에서 징계대상자의 비위 사실이 확인된 것으로 공단 「부패신고처리 및 신고자 보호 등에 관한 운영지침」에 따른 감경 및 면제 사유에 해당하는 것으로 판단됩니다.

또한 회식 금액을 특정할 수 없고 소액인 점, 차비를 공금의 형태로 모아 사용한 점 등을 감안할 때 고발의 필요성은 없는 것으로 판단됩니다.

"2)"의 육아휴직 중 징계대상자의 영리행위는 고용보험법 시행규칙 제116조(육아휴직 등 급여의 신청) 제3항의 위반(주15시간 이상, 월 150만원 이상)에 해당하지는 않으나 공공기관의 임직원으로서 「인사규정」 제40조의2, 휴직의 목적외 사용 금지 및 「복무규정」 제8조의 영리업무 및 겸직금지를 위반한 것으로 판단됩니다.

따라서, 위 사람은 우리 공단 「인사규정」 제40조의2, 「복무규정」 제6조의3 및 제8조, 제9조의2제1항, 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」 제8조(금품등의 수수 금지) 제2항 및 제9조(수수 금지 금품등의 신고 및 처리) 제1항제1호, 제2항, 「한국보훈복지의료공단 임직원 행동강령」 제16조(금품등의 수수 금지) 제2항 및 제33조(수수 금지 금품등의 신고 및 처리) 제1항제1호, 제2항을 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호에 해당되므로, 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “경징계(감봉)” 처분을 요구합니다.

이 하 여 백

2023. 7.

감 사 이 병 구